

บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ผู้ฟ้องคดีส่งแบบแปลนที่แก้ไขแล้วให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้ไข และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อใด แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ได้รับแบบแปลนที่แก้ไขดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ภายในกำหนดห้าวันนับจากวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบการส่งไปรษณีย์และพบว่ามีผู้ลงลายมือชื่อรับเอกสารแล้ว ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแล้วอย่างช้าเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ นั้น เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญผิดจากคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอใหม่ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดสี่สิบห้าวัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ระยะเวลาการตรวจพิจารณาคำขอจึงจะขยายออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบห้าวัน อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาสำหรับการพิจารณาแบบแปลนที่แก้ไขตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้โดยเฉพาะ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาคำขอออกไปอีก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีระยะเวลาพิจารณาแบบแปลนที่แก้ไขดังกล่าวอย่างช้าไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่ได้รับแบบแปลนที่แก้ไขนั้น คือ ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ฟ้องคดียังมีได้รับแจ้งผลการพิจารณาและประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในเรื่องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คือ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง



ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามบทบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอตามแบบ สอ. ๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แต่ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนและขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกไปรับรองการแจ้งจำหน่ายอาหารหรือไปสะสมอาหารแก่ผู้ฟ้องคดีทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เอกสารประกอบการพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมายื่นเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับหนังสือดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว แต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กล่าวคือ จะต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) แต่ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่จนระยะเวลาล่วงเลยไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมิได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการ

พิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรทาบความคืบหน้าและผลการดำเนินการเรื่องการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอ โดยได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งแจ้งถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจงดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงถือได้ว่าวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น วันครบกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คือ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๓/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า กระทรวงการต่างประเทศมีคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้แจ้งคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นทางการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่มีหน้าที่แจ้งการยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ที่ถูกยกเลิกหนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้แจ้งยืนยันการยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดีต่อกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่จนถึงวันยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งยืนยันการยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่อาจขยายออกไปตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนด



ไว้แล้วและสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๖/๒๕๖๐)

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกใบอนุญาตเลขที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้บริษัท ว. ก่อสร้างอาคารโรงงานหลังที่ ๒ อาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างทับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้นำจากลำเหมืองดังกล่าวในการทำนาและการเกษตรร่วมกับมารดา มีปริมาณน้ำลดลง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวรื้อถอนอาคารโรงงานเครื่องจักร และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทั้งหมดที่ก่อสร้างทับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งทำให้สภาพลำเหมืองสาธารณะประโยชน์คืนดีดังเดิม นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กรณีบริษัท ว. ก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และก่อสร้างอาคารพิพาทรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งการประกอบกิจการของบริษัทดังกล่าวก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ชี้แจงกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีเหตุผลจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๓/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ดำเนินการกับธนาคาร ก. จำกัด (มหาชน) ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด จากกรณีที่เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจของธนาคารดังกล่าวหลอกลวงผู้ฟ้องคดีให้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ในรายงานข้อมูลเครดิตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงเบี่ยงเบนประเด็นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบบัญชีเงินเบิกเกินบัญชี บัญชีดอกเบีย้นอกบัญชี และรายงานข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีเยียวยาค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยมีประเด็นร้องเรียนเช่นเดิม และผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้เป็นข้อเท็จจริงเดียวกับข้อร้องเรียนเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตอบชี้แจงผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตอบหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วตามหนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือชี้แจงดังกล่าว แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยมีประเด็นร้องเรียนเช่นเดิม โดยผู้ฟ้องคดีได้อ้างถึงหนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงนายกแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร้องเรียนกล่าวหาว่านายแพทย์ ส. และแพทย์หญิง ภ. แพทย์ประจำโรงพยาบาลอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทำการตรวจรักษาผู้ฟ้องคดี



โดยไม่ถูกต้อง แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ดำเนินการสอบสวนแพทย์ทั้งสองราย นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนแพทย์ทั้งสองรายตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนด ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจนพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ได้มีหนังสือร้องขอดังกล่าว คือ จนถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ตามลำดับ กรณีย่อมถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ จะต้องยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่โดยวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตรงกับวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ภายในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๘/๒๕๖๐)

๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า กำนันตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ถมดินรุกล้ำเข้ามาในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง เป็นเหตุให้น้ำไหลเข้าบ้านในฤดูฝนทำให้ได้รับความเสียหาย ขอให้มีการชดเชยค่าเสียหายในกรณีดังกล่าว นั้น เมื่อการฟ้องคดีในข้อหานี้ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้ โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีในข้อหานี้ได้ทันที ประกอบกับหากคดีฟังได้ตามฟ้องว่าที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้กรมทรัพยากรน้ำนำดินไปถม และปัจจุบันได้ใช้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครองจริง กรณีย่อมถือเป็นการกระทำละเมิดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ จึงยังไม่พ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๒/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้ายฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีไม่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เป็นเหตุให้มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบและวิธีการของทางราชการหลายประการ โดยผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๒๐๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คำสั่งที่ ๒๐๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม และคำสั่งที่ ๒๓๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมเป็นรายกรณี และได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และไม่มีการใช้มาตรการบังคับคดีเอาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเลยนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉยเช่นเดิม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีทราบว่าตนมีเหตุขัดข้องไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอย่างซ้ำ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีควรใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้บังคับตามคำสั่งเรียกให้ชดใช้เงินนับแต่เมื่อล่วงพ้นวันที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำการใช้สิทธิดังกล่าวภายใน ๑ ปี นับแต่มีเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๖๐)

กรณีที่เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจงใจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนาจึงได้วินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออีก ๖ ฉบับ เตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา



ไต่สวนวินิจฉัยสั่งการเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนแล้วในวันดังกล่าว และมีผลทำให้อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สองปีไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือการฟ้องคดีต่อศาลเริ่มนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งก็เป็นการออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงิน และถือว่าเป็นการกระทำอื่นใดอันมีผลเป็นอย่อย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้ง คำสั่งเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี จึงต้องชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี อายุความฟ้องคดีนี้ จึงเริ่มนับในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ หากผู้ฟ้องคดีจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการเลือกใช้ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแทนจากเจ้าหน้าที่ โดยการขอให้ศาลมีคำบังคับแทนการใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง จะต้องฟ้องคดีภายในสองปี นับแต่วันที่เหตุที่ทำให้อายุความ สะดุดหยุดลงสิ้นสุด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ การที่ ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด อายุความสองปีนับแต่วันที่เริ่มนับอายุความใหม่ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๐/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้เช่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนำที่ดิน แปลงดังกล่าวมาก่อสร้างเป็นตลาดค้าแยกป้าขนุน ต่อมา ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้นำคนงานไปรื้อถอนและทำลาย โครงสร้างตลาดค้าแยกป้าขนุนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีดังกล่าว นั้น เป็นการอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ กระทำละเมิดผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยการรื้อถอนและทำลายโครงสร้างตลาดของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างในคำร้องอุทธรณ์ว่า เพิ่งรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่ามีข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคนละกรณีกับเหตุแห่งการฟ้องคดีตามคำฟ้อง เมื่อถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี



ที่ ๒ รัฐเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่รัฐเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๔/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) บั๊กเสไฟฟ้าบนแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวเขตที่ดินดังกล่าว หลังจากนั้นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ว่า ไม่สามารถย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวเขตที่ดินดังกล่าวได้ เนื่องจากเสไฟฟ้านั้นติดตั้งให้แก่โรงงานที่อยู่ข้างเคียงที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ย้ายเสาไฟฟ้างัดงล่าวออกจากจุดที่ตั้งเสไฟฟ้าเดิมรวมทั้งสายไฟฟ้าปกติกับสายไฟฟ้าแรงสูงที่ติดตั้งให้แก่โรงงานออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าใช้ที่ดินในการติดตั้งเสไฟฟ้าและสายไฟฟ้า นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยอมเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการบั๊กเสไฟฟ้างัดงล่าวในแนวเขตที่ดินของตนอยู่ตลอดเวลาทราบเท่าที่เสไฟฟ้างัดงล่าวนั้นยังคงปักอยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น เมื่อการบั๊กเสไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นเหตุแห่งการทาละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีอยู่ตลอดมาจนถึงวันฟ้องคดีต่อศาล การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย้ายเสไฟฟ้าพิพาทออกไปนอกแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๖๑)

๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ร่วมกันออกประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา



การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าวระบุว่า ให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราวในเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่และการโอนย้ายผู้ใช้บริการไปสู่ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ มีผลให้บริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และบริษัท ด. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ในฐานะที่เป็นหรือเคยเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีและมีหนี้ตามสัญญาที่ต้องส่งมอบบรรดาเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ไม่ดำเนินการส่งมอบบรรดาเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยประกาศดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พึงได้รับการส่งมอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังคงไม่ส่งมอบทรัพย์สินและได้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตามระยะเวลาของมาตรการคุ้มครองที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ การกระทำดังกล่าวจะปรากฏว่าก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เพียงใด จำต้องให้ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรการคุ้มครองดังกล่าวเสียก่อน คือ สิ้นสุดมาตรการคุ้มครองในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนั้น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าจะได้รับความเสียหายนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการคุ้มครองชั่วคราวตามประกาศดังกล่าวนี้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๑/๒๕๖๐)

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและผังเมือง

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลน้ำเย็น (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย คสล. ๒ ชั้น ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๕/๒๕๕๘ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารต่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเย็นซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในวันดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้



หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขปรับปรุงฟาร์มสุกรตามคำแนะนำของนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีเข้าตรวจสอบฟาร์มปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรเข้าฟาร์มโดยอ้างว่ายังไม่ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกในหมู่บ้านและไม่มั่นใจว่าจะเกิดกลิ่นรบกวนหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในการแก้ไขปรับปรุงฟาร์มสุกร นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรเข้าฟาร์มเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ฟ้องว่า พาณิชยจังหวัดตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จดทะเบียนควบบกิจการบริษัทให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดประโยชน์อันควรได้รับจากการผลิตสินค้าส่งไปยังต่างประเทศ และมีค่าเสียหายต่าง ๆ เกิดขึ้น ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องรู้หรือควรรู้ถึงความไม่ถูกต้องของการจดทะเบียนควบบกิจการบริษัทดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่มีการจดทะเบียนควบบกิจการบริษัทดังกล่าว หรืออย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนควบบกิจการบริษัทไปแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้ไปโต้แย้งกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่าการจดทะเบียนควบบบริษัทดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ทำให้เกิด



ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองอย่างช้าที่สุดภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ คือ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๑/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า การที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศและวงศ์ตระกูล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ที่ ๐๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ที่ ๔๙๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการแล้ว แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ที่ ๐๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ย่อมถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในมูลละเมิดดังกล่าวอย่างช้าที่สุดนับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๙/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีคำสั่งตามมติ อ.ก.ตร. วินัย คณะที่ ๑ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดเชยค่าเสียหายโดยจ่ายเงินบำเหน็จ ปรับเงินเดือนและตำแหน่งย้อนหลัง รวมทั้งจ่ายค่าเสียหายที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากราชการ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ก.ตร. เมื่อ ก.ตร. พิจารณาแล้วมีมติให้รายงานนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการโดยเห็นควรให้ยกอุทธรณ์ ต่อมา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี



มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ตามที่ ก.ตร. เสนอ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ยกอุทธรณ์ในวันใด กรณีจึงต้องถือว่าวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ คือ วันที่กระทำความผิดอย่างชัดแจ้งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้ มาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสิบปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๙/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรงในเรื่องลอกเลียนบทความทางวิชาการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดใช้ค่าเสียหาย แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงถือได้ว่าวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องข้อหาดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่ วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๘๑/๒๕๖๐)

๔) กรณีการกระทำความผิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน แบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง แต่ได้รับแจ้ง จากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว่า เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าคลองหาดทราย-เปลือกหอย-คลองท่าอยู่” ตามมติ คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ เขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองหาดทราย-เปลือกหอย- คลองท่าอยู่” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘๗/๒๕๑๖ เขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ทั้งแปลง จึงต้องให้คณะกรรมการ ตรวจพิสูจน์ที่ดินตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๖๘๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒



ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน ซึ่งจนถึงวันฟ้องคดีก็ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากคณะกรรมการอีก ๒ ราย ยังไม่จัดทำความเห็นในการตรวจพิสูจน์สอบสวน การทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่สามารถนำโฉนดที่ดินไปให้บุคคลอื่นเช่าทำประโยชน์หรือนำไปเป็นหลักค้ำประกันการขอยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาลงทุนปรับปรุงที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ได้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เร่งรัดไปยังคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินจำนวน ๒ ราย ที่ยังไม่ได้จัดทำความเห็น โดยระบุในหนังสือว่า หากพ้นกำหนดแล้วจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา จึงอนุมานได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นอย่างช้า จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และโดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในข้อหานี้ต่อศาลจังหวัดพังงาในคดีหมายเลขดำที่ ๖๘/๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับประโยชน์จากการขยายอายุความหรือกำหนดเวลาการฟ้องคดีออกไปตาม มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยกรณียุติษัตติคดีอันอาจหาหน้ที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือทำให้กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีสะดุดหยุดอยู่ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในข้อหานี้ต่อศาลปกครองในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบกิจการผลิตแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ฟ้องว่า กรมประมง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบรับรองความเป็นจริงของหนังสือรับรองคุณภาพด้านมาตรฐานสุขอนามัยของสัตว์น้ำปลอมให้บริษัท อ. พลอมหนังสือรับรองดังกล่าว และนำเอกสารที่ปลอมไปใช้แอบอ้างชื่อของผู้ฟ้องคดีเพื่อส่งออกสินค้าอาหารทะเลประเภทแช่แข็ง และกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)



ไม่ใช่อำนาจหน้าที่จัดหาเครื่องมือและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายไม่ตรวจสอบใบรับรองคุณภาพสุขอนามัยสัตว์น้ำ ส่งผลให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปต่างประเทศในนามของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า บริษัท อ. เป็นผู้ส่งสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานในนามของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้แล้วว่าได้มีการปลอมหนังสือรับรองคุณภาพด้านมาตรฐานสุขอนามัยของสัตว์น้ำของผู้ฟ้องคดี และนำเอกสารที่ปลอมดังกล่าวไปใช้แอบอ้างเพื่อส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งในชื่อของผู้ฟ้องคดี และถือว่าผู้ฟ้องคดีทราบเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๓/๒๕๖๑)

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๙ อาศัยอยู่ในตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว และตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ำจากลำห้วยแม่กุและลำห้วยแม่ตาว ในการเพาะปลูกและการอุปโภคและบริโภคมาโดยตลอด เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมแร่สังกะสี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดตั้งบริษัท ผ. จำกัด ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทดังกล่าวได้รับสัมปทานในการทำเหมืองแร่สังกะสี และโรงแต่งแร่สังกะสีในท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก การประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสีทำให้เกิดการแพร่กระจายและการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในแหล่งน้ำและอากาศ และทำให้น้ำในลำห้วยแม่กุและลำห้วยแม่ตาวมีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในปริมาณสูงผิดปกติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทุกคน นั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๙ ยอมรับว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลแม่สวด และสถานีอนามัยในอำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ร่วมกันตรวจร่างกายของประชาชนในท้องที่ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่กุ และตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก เพื่อหาระดับ



แคดเมียมในเลือดและปัสสาวะแล้ว และมีการตรวจซ้ำอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๙ ย่อมรู้หรือควรรู้ถึงปัญหาการแพร่กระจายของสารแคดเมียมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๙ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นปีที่มีการตรวจหาระดับสารแคดเมียมในเลือดและปัสสาวะในพื้นที่ซ้ำอีกครั้ง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๖๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๗ รวมกับผู้เสียหายอื่นที่อยู่อาศัยอยู่ในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อีก ๒๐๑ คน ยื่นฟ้องบริษัท ผ. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ต. จำกัด ในคดีละเมิดอันสืบเนื่องจากการนี้เดียวกันต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๕๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๙ อ้างถึงผลของคำพิพากษาดังกล่าว และผลของคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ มาเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๙ ย่อมรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างชัดที่สุดในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๙ นำคดีมายื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นทายาทของนาง ป. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๐๔ ฟ้องว่า ได้ใช้สิทธิหวงกันที่ดินแปลงพิพาทโดยไม่ให้ผู้ใดบุกรุกเข้ามาทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่ขอคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีความประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนจากการที่ที่ดินแปลงพิพาทถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนข้างต้น แต่ไม่ปรากฏว่ามีกรดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเวนคืน



การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นไปเพื่อการติดตามเอากรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนคืนตามหลักกรรมสิทธิ์ในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยการฟ้องคดีทำได้โดยไม่มีกำหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๖๑)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

๑) กรณีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างฟ้องผู้รับจ้าง

กรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการออกแบบและเขียนแบบอาคารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม ซึ่งกรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง นั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่บริษัท บ. ทำการก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นงานงวดที่ ๓ ได้เกิดเหตุการณ์พื้นอาคารยุบตัว ทำให้โครงสร้างอาคารที่ก่อสร้างเสียหายกับมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการตรวจสอบแบบวิศวกรรมโครงสร้างอาคาร พบว่าน้ำหนักบรรทุกทุกที่ถ่ายลงเสาเข็มแต่ละต้นในแต่ละฐานมากเกินไปกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่ระบุในแบบแปลนก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาจึงสั่งการให้บริษัท บ. ระวังงานก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราวตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้แล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติผิดสัญญาจ้างออกแบบและเขียนแบบอาคารดังกล่าวอย่างช้าที่สุดตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาสั่งการให้บริษัท บ. ระวังงานก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คพ.๘๕/๒๕๖๐)



๒) กรณีผู้รับจ้างฟ้องหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

กรณีการเคหะแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญา ร่วมดำเนินการโครงการโครงการบ้านเอื้ออาทรกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญา และมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและ รับผิดชอบการปฏิบัติตามสัญญา พร้อมทั้งทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือและชำระค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฟ้องแย้งว่า การที่ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้การดำเนินการ ก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรตามสัญญาล่าช้าและไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และสัญญา เป็นโมฆะ ขอให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น จากคำฟ้องแย้งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเห็นได้ว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เป็นการโต้แย้ง การปฏิบัติตามสัญญาหรือสิทธิหน้าที่ตามสัญญา โดยมีใช้การโต้แย้งเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ กระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแตกต่างหากจากการปฏิบัติตามสัญญา หรือสิทธิหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวแล้ว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดให้คำฟ้องแย้งถือเสมือนเป็นคำฟ้องใหม่ การฟ้องแย้งจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ จะต้องยื่นฟ้องแย้งดังกล่าวภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีจึงถืออย่างชัดที่สุดว่าวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากสัญญาพิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นฟ้องแย้งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดเชยค่าเสียหายต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องแย้งเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๙๕/๒๕๖๐)



๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

กรณีเทศบาลเมืองตากฟ้องว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายพัฒนาผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย เพื่อให้ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีได้คัดเลือกผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดผู้ฟ้องคดี ให้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาการรับทุน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีงวดแรกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีเข้ารับการศึกษาดำเนินหลักสูตรดังกล่าว ๑ ภาคเรียนแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก (ก.ท.จ. ตาก) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ตามความประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี จากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ชำระเงินทุนการศึกษาจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการชดใช้ทุนพร้อมทั้งเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๕/๒๕๖๑)

กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ สัญญาเลขที่ ๕๙๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และสัญญาการให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม ทุนและปฏิบัติการวิจัย สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษทางวินัยปลดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากการเป็น



พนักงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งที่ ๐๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งปลดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากราชการ คือ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาล ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงเป็นคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๒/๒๕๖๑)

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับฝากเก็บ ข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

กรณีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฟ้องเรียกให้บริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็น คู่สัญญาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวอ้างว่า มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดี ได้จัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบสารระยะไกล รุ่น GT ๒๐๐ จากผู้ถูกฟ้องคดีรวม ๓ ครั้ง จำนวน ๖ เครื่อง เมื่อมีการส่งมอบเครื่องตรวจสอบสารระยะไกลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าเครื่องตรวจสอบสารระยะไกล ที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบนั้นมีคุณลักษณะและประสิทธิภาพตามที่ได้กำหนดไว้ในใบเสนอราคา ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับไว้และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบ

